Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: DN05/2016 HHDNNB ----------o0o--------

V/v: Ý kiến đề xuất liên quan đến Nghị định 11 quy định về Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: **Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội**

Trước tiên, chúng tôi xin gửi tới Quý Bộ lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, hỗ trợ đối với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian qua.

Liên quan tới vấn đề Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã đưa ra đề xuất sửa đổi nhiều điểm chưa hợp lý trong Nghị định số 102 được ban hành vào năm 2013. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Bộ vì đã phản ánh một số điểm vào Nghị định số 11/2016/ND-CP được ban hành lần này.

Tuy nhiên, Nghị định 11 vẫn chưa phản ánh hết những đề xuất, nguyện vọng của chúng tôi, đồng thời cũng còn nhiều nội dung chưa đầy đủ; nên chúng tôi kính đề nghị Quý Bộ bổ sung, làm rõ trong Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sẽ được ban hành.

Chúng tôi xin phép được nêu ra đây một số vấn đề chính, xin vui lòng xem tài liệu đính kèm để biết thêm một số hạng mục đề xuất khác.

1. Định nghĩa nhà quản lý (Khoản 3 Điều 4 Mục a))

"Nhà quản lý" hiện được định nghĩa là "người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp" hoặc là "người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức"; nhưng cho tới nay tại các cơ quan làm thủ tục cũng công nhận "người có chức vụ Giám đốc (Manager) hoặc Tổng Giám đốc (General Manager) của doanh nghiệp" là "nhà quản lý"; chúng tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung này trong Thông tư hướng dẫn sắp được ban hành. Hai chức vụ trên theo tính chất công việc thì không thuộc đối tượng "Chuyên gia" quy định tại Khoản 3 Điều 3, và có nhiều trường hợp do người lao động nước ngoài phải tuân theo sự điều phối công việc từ công ty mẹ.

2. Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Điều 7 Khoản 2, Điều 8 Khoản 2)

Có thể thấy quy định mới đã cải thiện quy định "chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật" có thời gian làm việc dưới 30 ngày thì không cần phải xin giấy phép lao động, cũng như được bỏ qua thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động.

Tuy nhiên, với quy định về "thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm", cũng có trường hợp lao động có tổng thời gian cộng dồn sắp quá mức quy định mà cần vào Việt Nam để xử lý sự cố đột xuất, việc khẩn cấp phát sinh, thì cũng không thể làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động trước đó được.

Theo như trước đây Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản từng đề xuất, chúng tôi đề nghị bổ sung vào Thông tư hướng dẫn thi hành những trường hợp sau đây, cho phép người nước ngoài lưu trú theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, cũng thuộc diện không cần phải xin giấy phép lao động và được miễn các thủ tục xác nhận không cần phải xin giấy phép lao động. Đặc biệt đối với các trường hợp (2) và (3), vì không có cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam nên không thể xin Giấy phép lao động theo quy định hiện hành, do đó sẽ gây trở ngại cho doanh nghiệp.

(1) Nhà quản lý, giám đốc, chuyên gia được doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam tuyển dụng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các hoạt động tại Việt Nam mà không thể thay thế bằng nhân sự người Việt Nam. (Section I, item 4.b)

(2) Nhà quản lý, giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) đầu tiên tại Việt Nam được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.d)

(3) Thể nhân làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chưa có cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan và dịch vụ tư vấn kỹ thuật được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.e)

3. Xuất trình phiếu lý lịch tư pháp (Điều 10 Khoản 3)

Để có được Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận lưu trú tại tất cả các khách sạn đã lưu trú trước đó. Tuy nhiên, nhiều khách sạn không lưu biên bản lưu trú nên không thể có được chứng nhận của tất cả các khách sạn. Cũng có trường hợp Bộ Tư pháp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi lưu trú trong thời gian ngắn. Điều này gây ra trở ngại lớn khi làm thủ tục xin giấy phép lao động, làm cản trở nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 213/ TTLLTPQG-HCTH gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó có đề xuất "Trường hợp lưu trú dưới 6 tháng thì không cần xin Phiếu lý lịch tư

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

pháp do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp", do đó chúng tôi đề nghị trong Thông tư hướng dẫn cũng quy định là "Chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp trước đó đã từng lưu trú tại Việt Nam 6 tháng trở lên".

Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Tư pháp quản lý dữ liệu tội phạm tại Việt Nam bằng cách dữ liệu hóa, đồng thời hoàn thiện hệ thống để có thể đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp khi làm thủ tục cấp giấy phép lao động.

4. Đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Điều 14 Khoản 3 Mục d)

Với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép lao động, nếu là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật thì cần phải xuất trình văn bản chứng minh; nhưng tại nước chúng tôi, để lấy được những giấy tờ này như Bằng đại học thì phải do chính người đó làm; do vậy, bắt buộc phải tạm thời về nước để làm thủ tục. Nếu vị trí công việc, nội dung công việc không thay đổi mà vẫn phải xin lại những giấy tờ như khi làm thủ tục trước đó, thì sẽ phát sinh chi phí và tốn thời gian không hợp lý. Chúng tôi kính đề nghị Quý Bộ quy định trong Thông tư hướng dẫn thi hành cho phép sử dụng những giấy tờ đã nộp trước đó.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Kính thư,

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BẢN LÃNH ĐẠO

Shimon Tokuyama

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Tài liệu đính kèm

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11 VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

1. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Điều 8 Khoản 3 Mục c)
   Đề nghị quy định rõ về "Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động" trong Thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (Điều 10)
   - Đề nghị sửa quy định tại Điều 10 Khoản 3 về "Phiếu lý lịch tư pháp của nước ngoài cấp" thành "Giấy chứng nhận không phạm tội của quốc gia đã cư trú liên tục trong ít nhất 6 tháng ngay trước khi sang Việt Nam". Vì có nhiều lao động nước ngoài đã từng lưu trú tại nhiều quốc gia trước đó.
   - Đề nghị làm rõ Điều 10 Khoản 7 Mục b về giấy tờ liên quan, quy định phải có "hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết". Do trong quá trình thực hiện thường có nhiều thay đổi về vị trí công việc cũng như số lao động, nên mỗi khi thay đổi lại phải xuất trình giấy tờ chứng minh thay đổi sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp.
   - Đề nghị làm rõ định nghĩa "cùng vị trí công việc" quy định trong Điều 10 Khoản 8 Mục a. Tùy từng doanh nghiệp mà chức danh, tiêu đề của các vị trí công việc cũng khác nhau.
   - Hồ sơ quy định tại Điều 10 Khoản 8 Mục b về "người lao động làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động"; do có trường hợp người lao động nước ngoài chỉ thay đổi chức vụ tạm thời trong thời gian ngắn, nên chúng tôi đề nghị giới hạn điều kiện thành "chỉ trường hợp thay đổi vị trí, chức vụ trong một thời gian nhất định" thì mới cần phải làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

3. Ký kết lại hợp đồng lao động sau khi được cấp lại giấy phép lao động (Điều 15 Khoản 3)
   Sau khi được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết lại hợp đồng lao động bằng văn bản, nên nếu theo quy định này thì, cứ mỗi 2 năm khi xin cấp lại giấy phép lao động lại phải kí lại hợp đồng lao động; điều này gây mâu thuẫn với quy định tại Điều 22 Khoản 2 Bộ luật Lao động về "ký kết hợp đồng không xác định thời hạn". Đề nghị Quý Bộ làm rõ lại nội dung này.

4. Thu hồi giấy phép lao động (Điều 17 Khoản 2)
   Nghị định có quy định về thu hồi giấy phép lao động do không thực hiện đúng quy định, nhưng phạm vi đối tượng vi phạm quá rộng. Đề nghị quy định rõ phạm vi các trường hợp vi phạm trong Thông tư hướng dẫn thi hành.